29.10.2026

Лекция 9. Защита прав

Правовая защита начинается с правильной фиксации фактов и выбора юридического результата. Право имеет практическую ценность когда оно закрепляет реальный механизм восстановления нарушенного положения.

Защита права - это самостоятельный элемент правового статуса человека и организации.

В российской правовой системе принцип судебной защиты иммет конституционные значение, однако обращение в суд лишь один из возможных способов поведения. Во многих ситуациях правильная юридическая стратегия начинается значительно раньше: с фиксации фактов, направление претензии, прекращение дальнейшего ущерба и выбора такого способа защиты, который действительно способен привести к нужному результату.

Ошибка обычно возникает не потому что человек вообще не знает о существовании права, а потому что он слишком поздно начинает мыслить юридически.

Необходимо различать наличие субъективного права, его нарушение и право на защиту. Субъективное право определяет меру возможного поведения лица. Нарушение означает несоответствие фактического поведения обязанного лица юридической модели. Право на защиту возникает как возможность использовать предусмотренное законом или договором средства для пресечения нарущения, восстановления положения, взыскания денег, признания права, либо получения иного правового результата.

Юридическая защита не сводится к наказанию нарушителя. В гражданском праве основной интерес потерпевшего часто состоит в восстановлении имущественной сферы. В трудовых отношениях защита может заключаться в восстановлении на работе, выплате задолженности и компенсаций.

Способ защиты должен соответствовать характеру нарушения.

Конец.